



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 26/09/2024 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:

GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore

D'AMATO MASSIMO, Giudice

GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice

in data 26/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 106/2022 depositato il 24/01/2022

proposto da

Ricorrente_1 - S.r.l. - P.Iva_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 345/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 20/07/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J00033-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J00033-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J00033-2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J00033-2020 IVA-ALTRO 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031J00033-2020 IRAP 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente_1 S.R.L., svolge l'attività di "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici". E' stata oggetto di un controllo fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. contrariamente a quanto affermato da a società, I verificatori hanno riqualificato le prestazioni svolte come prestazioni di lavoro dipendente con modalità subordinata, e non come dichiarato dalla società, come attività libero professionali svolte da addetti che hanno una loro autonomia lavorativa e che consiste nel rifornimento delle bevande e dei prodotto erogati dalle macchine e nella manutenzione delle stesse. L'attività ispettiva ha ricondotto le prestazioni nell'alveo dell' attività dipendente e subordinata riassunto le valutazioni effewttuate in sede di ispezione nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. MO00000/2019-982 del 4/11/2019, redatto dall' INPS ed Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, e sucessivamente nell'avviso di accertamento n. THH031J00033/2020 che la società ha impugnato avanti alla Commissione tributaria di Modena isistendo che non si tratta di attività dipendente e che le valutazioni a cui e pervnuyto l' ufficio non sono corrette.

In sintesi , le riprese:

a) **IRAP anno di imposta 2015:** maggiore valore della produzione netta pari ad € 478.342,33 (art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e art 24, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997,

b) **IVA ai sensi dell'art. 54, comma 4, del DPR n. 633/1972,** la maggiore imposta dovuta pari ad € 108.549,94;

c)**IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale su redditi di lavoro dipendente,** maggiore imponibile ai fini delle ritenute pari ad € 493.408,84 ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973,La società ha Ricorrente_1 Srl, presentato ricorso avanti alla CTP di Modena contro l'avviso di accertamento e le sanzioni .

La società, ha manifestato il suo dissenso, motivato,fornendo elementi che avvalorano la tesi che non si tratta di personale dipendente, bensì di soggetti che operano fornendo un'attività si risultato svincolata da rapporto di lavoro dipendente , ma professionale. Ha evidenziato che non ci sono vincoli di orari o di modalità di svolgimento della prestazione, ma di risultato: fornitura in tempo utile e secondo accordi definiti contrattualmente e manutenzione.

La C.T.P. di Modena, con sentenza n. 345/02/2021 ha respinto il ricorso e disposto la condanna delle spese quantificate in Euro 10.000,00.

In data **17/01/2022** la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato la sentenza di primo grado , chiedendone la riforma e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. in particolare la società denuncia nel ricorso introduttivo di primo grado:

a) **Erroneità giuridica e difetto di motivazione della sentenza** in quanto essa adduce a proprio fondamento il processo verbale di constatazione da cui l'avviso promana;

b) Erronea applicazione delle Legge Fornero (e Circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro) ai fini tributari;

c) erronea applicazione dei principi riportati in altra sentenza della CTP di Modena assumendo come elementi di prova le conclusioni a cui sono pervenuti altri giudici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è accolto. Da un esame della fattispecie e dei requisiti delle prestazioni , in assenza di ulteriori elementi significativi, oltre quelli indicati dall' ufficio, che hanno trovato nella difesa della società motivazioni e controdeduzioni ritenute sufficienti, ad avviso della Corte ,si ritiene che le prestazioni fornite non rientrino nella categoria del lavoro subordinato. Oltre alla descrizione dell'attività che viene svolta dai collaboratori, la società ha segnalato che nel caso in esame, trattandosi di rapporti in essere al 18 luglio 2012, bisognava attendere il 31 dicembre 2015 per stabilire se la presunzione legale di subordinazione se rilevata la presenza dei requisiti indicati e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nella Circolare n. 32/2012:1) collaborazione per un periodo di 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; 2) corrispettivo derivante dalla collaborazione pari almeno all'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni solari . La società Ricorrente_1 Srl, ha spiegato negli atti di causa , e non si rinvenivano osservazioni contrarie , a seguito del controllo da parte degli Ispettori del Lavoro e della Guardia di Finanza che la prestazione veniva e viene svolta secondo disposizioni e condizioni di applicabilità che lascino ragionevolmente ritenere che vi è subordinazione. E' la tipologia di lavoro che questi operatori svolgono , connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività e che induce questo collegio a ritenere che non si tratti di attività meramente esecutiva dove la conoscenza tecnica affianca l'attività meramente di rifornimento perchè consente di adottare e intervenire in caso di guasto agli impianti con valutazioni che richiedono interventi autonomi (es riparazione della macchina) confermano l'inapplicabilità della presunzione di subordinazione.Nella fattispecie in esame, le prestazioni rese consistono materialmente nella manutenzione e nel rifornimento di distributori automatici di snack e bevande, nonché nel ritiro dei relativi incassi, per conto della Ricorrente_1 Srl.Le stesse, oltre ad essere ripetitive, non sono connotate da competenze teoriche di "grado elevato" acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnico- pratiche acquisite attraverso "rilevanti esperienze" maturate nell'esercizio concreto di attività, certificate da qualche atto, neppure generico. Il contenuto della prestazione non presenta i connotati tipici delle attività meramente esecutiva, anche perchè i servizi resi dai collaboratori venivano svolte con margine di autonomia operativa(orari, modalità di esecuzione dei rabbocchi e interventi anche di manutenzione etc): attività di risultato. La società sostiene che le prestazioni rese ad Ricorrente_1 Srl anche se tecniche richiedono una conoscenza adeguata che consente agli operatori di intervenire in caso di guasto, blocco, mal funzionamento e senza particolari vincoli di orari o modalità di esecuzione degli interventi. Interventi che se finalizzati a risolvere situazioni di malfunzionamento della macchina erogatrice possono richiedere attività che richiedono competenze tecniche che esulano solo dall'attività di rabbocco e sostituzione dei prodotti. peraltro non si sono rinvenute disposizioni di natura disciplinare o di controllo, tipiche delle attività subordinate e meramente esecutive. e risultato , inoltre che le assenze degli operatori vanno comunicate per consentire alla società di riprogrammare gli interventi ma non comportano l'attivazione di procedure proprie del rapporto subordinato.altro elemento a favore della tesi della collaborazione esterna è legato al servizio reso che viene pagato solo se reso: la quota fissa è costituita da un importo riconosciuto per ogni giorno lavorato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA accoglie l'appello della società e riforma - come in motivazione la sentenza di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio si intendono compensate .